

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/1325

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, התשפ"ג–2023

1. (א) אנשי מקצוע העובדים במערכת הבריאות, במערכת הרווחה או רישיון או תעודה במערכת החינוך, אשר עיסוקם מותנה בקבלת רישיון או תעודה, או שתעודה בהכשרה ייעודית היא תנאי להעסקתם, יחויבו בהכשרה ייעודית בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, כתנאי לקבלת הרישיון או התעודה.
- (ב) השתתפות בהכשרה ייעודית כאמור בסעיף קטן (א), שנכללת בתכנית הלימודים המכשירה לאותו מקצוע, תיחשב כעמידה בהוראות חוק זה.
- (ג) שר הרווחה והביטחון החברתי, שר הבריאות ושר החינוך רשאים לקבוע בתקנות רשימת בעלי מקצוע שיחויבו בהכשרה כאמור, ואת מסגרת ההכשרה והיקפה, כל אחד בתחום אחריות משרדו.

ד ב ר י ה ס ב ר

לאנשי מקצוע העובדים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך תפקיד חשוב באיתור ילדים שעוברים התעללות ובדיווח על כך לגורמי הטיפול והאכיפה (עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער או משטרה). מערכות אלה מלוות את הילדים ומוטלת עליהם אחריות רבה לתרום לתהליכים של מניעה, איתור וטיפול במקרים של התעללות מינית בילדים ומשפחתם. לעתים קרובות אנשי המקצוע באותן המערכות הם אלה שעשויים לזהות פגיעות פיזיות או נפשיות אצל הילדים במסגרת הליכי טיפול שגרתיים. כיום מוטלת על אנשי מקצוע חובת דיווח במקרים של התעללות הקבועים בחוק, אולם, על מנת לזהות סימנים ותסמינים העולים לעיתים בהליכי טיפול שגרתיים נדרשים ידע, מודעות ומיומנות באבחון. לאור האמור, מוצע לחייב אנשי מקצוע אלה לעבור הכשרה מקצועית שממוקדת בזיהוי ובדיווח על התעללות מינית בילדים כתנאי לקבלת רישיון לעסוק במקצוע.

הצעת החוק נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת רחל אדטו וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4481), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/19/628) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/922 ; פ/19/2015), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מיכל רוזין ותמר זנדברג (פ/20/129) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/1247) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר וקבוצת

חברי הכנסת (פ/984/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת יפעת שאשא ביטון ומיכל רוזין (פ/2416/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/446/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/170/22), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/353/22) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/354/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/158/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/196/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2213/24).
הצעת החוק זהה לפ/196/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)